

1538138-74.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... a materialidade do delito de roubo duplamente majorado narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Relatório de Investigação Parcial com fotografias/degravação do roubo (fls. 11/25), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1538138-74.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1538138-74.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2316957/2021 - 36º D.P. VILA MARIANA, 15718807 - 36º D.P. VILA MARIANA, 784841/21/020 - 36º D.P. VILA MARIANA, 2316957 - 36º D.P. VILA MARIANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 19h30, na Rua Mario Amaral, 415, Vila Mariana, nesta capital, agindo em concurso e em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) bolsa de couro da marca Corello, 01 (um) fone de ouvido da marca Jabra, 01 (um) colar de ouro branco da marca Pandora, 01 (um) aparelho Apple/Iphone 6 Plus, 01 (um) aparelho Apple/Iphone 6, de uso funcional, pertencente à Procuradoria da República e 01 (uma) carteira de couro da marca Radames com cartões bancários, CNH e valores em espécie, em detrimento das vítimas A.B.M. e T.C.C.T.M..

Consta da denúncia que, segundo apurado, o denunciado previamente ajustado com indivíduo não identificado, os quais se passavam como entregadores de aplicativos e conduziam duas motocicletas distintas, após praticarem outro roubo momentos antes, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência 781885/2021 e autos 1538461-79.2021.8.26.0050, dirigiram-se ao endereço supra, onde está localizado um condomínio residencial, para a prática de novo delito.

É da inicial que, ao visualizarem as vítimas caminhando pela calçada, os roubadores retornaram e aguardaram sua aproximação. Ato contínuo as abordaram e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram assalto e exigiram a entrega dos pertences. Ato contínuo se evadiram na posse dos bens subtraídos, tomando rumo ignorado.

Narra ainda a denúncia que, após as vítimas registrarem Boletim de Ocorrência, policiais civis passaram a monitorar outros boletins contendo delitos em situação semelhante, logrando identificar 06 (seis) registros de diferentes ocorrências perpetradas de modo análogo, constatando que um dos roubadores utilizava uma motocicleta de cor vermelha e preta, marca Honda, ostentando placa GJB-4B78, semicoberta com uma rede de proteção, uma mochila bag de entregas com os escritos 'Viver é hmmm-ma delícia' e alternava o uso de dois capacetes nas infrações perpetradas, sendo um de cor vermelha e outro em modelo Turtle Valentino Rossi. Extraí-se da exordial que, durante as diligências, os policiais constataram que a referida motocicleta acabou sendo apreendida, no dia 23 de outubro do presente ano, tendo os policiais a encontrado em estado de abandono após serem informados que o veículo estaria envolvido em ocorrências de roubos de celulares. Na ocasião, verificaram que a placa não pertencia à motocicleta, conforme RDO 3931/2021. Ocorre que, mesmo após a apreensão do veículo, os delitos continuaram a correr, de modo que o roubo passou a usar uma motocicleta modelo Faser, cor cinza e preta, com detalhes amarelo e verde, trajando roupas semelhantes e carregando a mochila de entrega.

Relata a denúncia que posteriormente, no dia 25 de outubro, Bianca Magili Campos Silva, companheira do denunciado, compareceu à Distrital e comunicou o furto da motocicleta apreendida, afirmando que lhe pertencia e havia sido subtraída no dia 23 de outubro, na garagem de sua residência. Tal fato chamou a atenção dos policiais pelo fato de o veículo ter sua primeira comercialização ocorrida no ano de 2018, não tendo, no entanto, ocorrido nenhum emplacamento, situação típica de compra para a prática de crimes.

Assim, segundo a acusação, diante da informação, os policiais diligenciaram ao endereço de Bianca, na Rua São Wenceslau, 367, Jabaquara, nesta capital, e visualizaram uma motocicleta Faser, cor cinza e preta, com detalhes amarelo e verde, bem como no chão havia um capacete semelhante àquele encontrado nas imagens dos roubos.

Consoante a exordial, diante da fundada suspeita, os policiais representaram pela expedição de mandado de busca e apreensão e decretação de prisão temporária a serem cumpridos na residência do denunciado, os quais foram deferidos nos autos 1538488-62.2021.8.26.0050.

Extraí-se da denúncia que ao chegarem no local, os policiais ingressaram no imóvel através do portão de entrada social que se encontrava aberto. Constataram que havia diversas casas no mesmo quintal, no entanto, em uma das casas havia uma janela aberta e, na sala, diversos brinquedos espalhados. Desse modo, com o conhecimento de que Bianca e LUIZ GUSTAVO possuíam um filho de aproximadamente 04 (quatro) anos, decidiram ingressar no imóvel pela janela e se dirigiram ao andar de cima, onde avistaram o denunciado e sua companheira, os quais não ofereceram nenhuma resistência. Após tomarem ciência acerca dos mandados, não demonstraram qualquer surpresa. Durante a vistoria, foi solicitada a presença das testemunhas Bianca, Fabiana Aparecida de Campos, Alexandra Andrea Campos, as quais acompanharam as buscas pelo imóvel.

Relata a inicial que no local não foi localizada a arma, mas foram encontrados dois capacetes, sendo um vermelho e um colorido, da marca AGV modelo Turtle Valentino Rossi, uma bolsa da marca Tommy Hilfiger, aparelhos celulares, bolsas femininas, um par de tênis, relógios de pulso, fones de ouvido, diversas joias, um casaco de cor

azul, R\$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, três projéteis, estando um íntegro e dois picotados e uma bag preta que estava na garagem juntamente com a motocicleta Yamaha Fazer 250, placa GFU-8990 e o capacete vermelho. Em solo policial, o denunciado manifestou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 54).

Narra ainda a denúncia que Bianca, por sua vez, negou conhecer as infrações cometidas por LUIZ GUSTAVO. Afirmou que adquiriram a motocicleta Honda Twistter, de cor preta e vermelha, em uma concessionária Honda, no entanto, nunca realizou o emplacamento, pois ficou desempregada, assim como seu marido. Alegou que o denunciado sempre trabalhou como cuidador de idosos, no entanto, com a pandemia, acabou ficando desempregado, ocasião em que passou a usar a motocicleta para realizar bicos de entregador de pizzaria pela região. Afirmou que LUIZ GUSTAVO lhe disse que a motocicleta havia sido furtada e na ocasião aparentava nervosismo. Após a suposta subtração, LUIZ adquiriu a motocicleta Yamaha Fazer de um indivíduo desconhecido. Disse, por fim, que o valor de R\$ 3.000,00 apreendido em sua bolsa seria proveniente da máquina de cartão de seu pai (fls. 102/103).

Por fim, é da denúncia que posteriormente, em solo policial, a vítima T.C.C.T.M reconheceu pessoalmente o denunciado como sendo um dos autores do roubo.

Por decisão exarada aos 02 de dezembro de 2021, foi decretada a prisão preventiva do denunciado (fls. 81/84).

A Defesa apresentou Resposta à Acusação as fls. 111/114.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 10 de dezembro de 2021 e, nesta mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2022, às 17 horas (fls. 121/122).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido (fl. 130).

Foi mantido o recebimento da denúncia, consoante decisão exarada aos 07 de janeiro de 2022 (fls. 141/142).

A Defesa pugnou pela juntada de notas, recibos e comprovantes fiscais a fim de comprovar a origem lícita das joias, bens e pertences apreendidos e relacionados no incluso inquérito os quais guarneciam na casa em que o "acusado" residia com sua esposa juntamente com outros componentes da família desta (fl. 144). Documentos juntados à fls. 151/166.

Foi deferido o pedido da Defesa visando a realização de perícia nas fotos colacionadas no caderno investigativo obtidas pela polícia civil e utilizadas como base de investigação do Relatório Investigativo, consoante decisão exarada aos 17 de janeiro de 2022 (fl. 203).

O réu foi citado (fl. 205).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, duas testemunhas arroladas pela Defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Em audiência realizada na data de 18 de março de 2022 pela Defesa constituída foi dito que desistia da juntada de laudo de perícia nas fotos colacionadas no caderno investigativo de fls. 31 a 34, anteriormente deferida à fl. 203, o que foi homologado pelo Juízo. Diante disso, foi declarada encerrada a instrução.

Em memoriais finais o Ministério Público requereu, em suma, a PROCEDÊNCIA da ação penal, com a condenação do réu LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO SILVA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do Código Penal (fls. 258/270).

A Defesa, por sua vez, sustentou, em síntese, insuficiência probatória, requerendo a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Requereu o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes e, subsidiariamente, o aumento único de 1/3, visto que nada justifica a exasperação desproporcional, caso sejam mantidas as causas de aumento. Ainda subsidiariamente requereu a aplicação da pena no mínimo legal; que sejam afastadas as majorantes pleiteadas pelo Ministério Público; seja fixado regime diverso do fechado para o início do cumprimento de eventual pena aplicada e seja reconhecido o direito de apelar em liberdade, nos termos do disposto no art. 387, parágrafo único do Código de Processo Penal e artigo 8º, item "2", "h" da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (fls. 272/289).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo duplamente majorado narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Relatório de Investigação Parcial com fotografias/degravação do roubo (fls. 11/25), Relatório de Investigação Complementar em que houve monitoramento de uma das motocicletas utilizadas para o roubo (fls. 26/35), Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo (fl. 53), Fotografia dos objetos encontrados na residência do réu (fls. 94/101), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima T.C.C.T.M. reconheceu o Réu nas duas oportunidades em que foi ouvida, ou seja, na fase policial e em juízo.

Com efeito, extrai-se do Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo acostado a fl. 53 que a vítima fora convidada a proceder o reconhecimento pessoal, estando em sala apropriada três indivíduos identificados com numeração, tendo a reconhecedora imediatamente apontado o indivíduo que ostentava a numeração 2 – Luiz Gustavo de Carvalho Silva como sendo um dos indivíduos que, mediante grave ameaça, com emprego de arma, subtraiu seu aparelho celular, bolsa e outros objetos, sendo especificamente o que a abordou, enquanto que o outro indivíduo abordava seu namorado.

Registre-se que em audiência de instrução realizada na data de 31/01/2022, o réu LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO SILVA, preso no CDP de Mauá, foi posicionado para reconhecimento, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal e do item 6 do Comunicado CG nº 317/2020, identificado com placa ostentando o número “3”, ao lado de outros dois detentos, estes posicionados com placas ostentando os números “1” e “2”.

Ao ser ouvida em juízo a vítima T.C.C.T.M. reconheceu com certeza o indivíduo com o número “3”. Extrai-se de suas declarações, em síntese, que no dia na Delegacia deu para ver o corpo, ele estava em pé, deu para ver a estatura e o corpo. Estava indo jantar com o namorado, Andrey na hora parou a declarante, na frente tinha um homem armado, apontando a arma e o número “3” estava com a moto estacionada. Enquanto um pegou os pertences de Andrey, o réu veio pegar a bolsa da declarante. Ele ficou olhando a bolsa e falou que se o celular não estivesse ali iria matar. A declarante disse que estava ali. O réu chegou super perto da declarante para pegar a bolsa. A viseira estava aberta, lembra muito bem do olhar dele. Lembra a posição dele sentado olhando a bolsa, a postura dele é igualzinha. Levaram a bolsa da declarante, tinha uma correntinha, cartões, fone de ouvido. A moto se não se engana era vermelha. Não lembra do capacete. Cada um estava em uma moto, mas não viu a moto do outro. Foi muito rápido, mas o que deixou a declarante preocupada é que ele estava meio desesperado, falou umas três vezes eu não estou achando o celular, se não achar vou te matar. O réu não estava com arma, se não se engana. Pelo que a Delegada disse acharam a moto, apreenderam a moto. Tem quase certeza que a moto era vermelha. Era uma moto bonita. Tem convicção pelo olhar do réu, corpo dele, é ele. E na Delegacia viu melhor ainda pessoalmente. Ficou calma na hora do assalto e ficou olhando nele. Não recuperou nenhum pertence subtraído. Na Delegacia falaram que ele não levava os pertences para casa, já vendia. Na cabeça da declarante tinham duas armas de fogo, mas parece que o réu não estava armado. Para a declarante o réu estava com uma arma de fogo. O indivíduo que abordou o namorado tem certeza que estava com arma. Presumiu que o réu estivesse armado porque ele disse eu vou te matar. Ele fazia movimento como se tivesse uma arma, mas não chegou a ver.

Também foi ouvida em juízo a vítima A.B.M. que, da mesma forma, prestou declarações coesas, extraíndo-se de sua oitiva, em síntese, que no dia dos fatos estava com a

namorada e eram dois assaltantes e o que lhe abordou era o que estava armado, um pouco mais alto, cabelo enrolado. Os dois de moto. O outro, que abordou a namorada, ora réu. Viu mais o que estava armado e não consegue reconhecer com toda certeza, mas o que lhe mais parece com um dos assaltantes é o que está com a placa com número "3". Estava mais olhando o que estava com a arma. Estava com a namorada, caminhando até um restaurante e tinham reserva as 20:00 horas. Viu uma pessoa apontando arma dizendo "perdeu". O rapaz foi em direção ao declarante, pegou a sua carteira e celular. Os dois estavam usando mochilas da I Food. O que era mais alto, cabelo enrolado, estava armado e o ora réu, que não estava armado, abordou a namorada. Eles estavam muito interessados em celular. O réu que pegou a carteira da namorada, sentou na moto e abriu a bolsa e perguntou do celular e assim que encontrou o celular ele foi embora. Na carteira do declarante tinha aproximadamente R\$ 300,00. Cada um foi embora em uma moto. Acredita que o réu estava usando capacete vermelho e a moto também era vermelha. Fez o boletim de ocorrência, a polícia fez alguns levantamentos. Na polícia mostraram várias fotos. No dia do reconhecimento na Delegacia parecia que o réu estava até um pouco mais inchado. O que estava armado, a todo tempo apontando para o declarante e para a namorada, não se recorda dele ameaçar de morte e se recorda do Réu pedindo, falando que mataria se o celular não estivesse ali. Não houve agressão física. Como estavam sem celular, tiveram que voltar caminhando e lá na Paulista tinham dois policiais, pediram o celular e deixaram ligar. O investigador depois convocou para esclarecimentos. A região não é muito iluminada. Naquele local era ermo. Cada um estava em uma moto e até pararam as motos com uma certa distância. A pessoa que lhe abordou foi outra pessoa e estava armada, ficou olhando para a arma. Olhou pouco para o réu e há uma compatibilidade com o número "3". O número "3" parece, algumas características são compatíveis, mas não pode dizer com certeza absoluta. O assalto foi em maio de 2021 e foi chamado cinco ou seis meses depois. Nenhum dos pertences subtraídos foi encontrado. O capacete e a Bag na fotografia a fl. 18 é muito similar. O capacete certamente não é o da fotografia a fl. 19. Não teria condições de reconhecer com base na foto a fl. 19.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Paulo Henrique da Cunha Guedes Cury, investigador de polícia, que relatou, em síntese, que na data ocorreram dois roubos na região da Vila Mariana em intervalo de aproximadamente 15 minutos e isso chamou a atenção. Quando pegaram as imagens eles utilizavam bags de entregas e verificaram que se tratavam dos mesmos suspeitos. O trajeto que eles fizeram foi muito curto. Começaram adquirir imagens de condomínios da região Vila Mariana e Vila Clementino e perceberam as mesmas características de moto. O condutor da Honda CB utilizava capacete com a viseira aberta. Foram monitorando, adquirindo imagens e adquiriram uma foto no Facebook e naquela foto identificaram a placa. Consultaram a placa e constataram autos de infração de trânsito e viram que era uma Honda CB e nas imagens o piloto tinha uma Bag do I Food. Continuaram monitorando os roubos. Tomaram conhecimento que a moto tinha sido apreendida no dia 23/10/21 e dias depois a pessoa de Bianca fez boletim de ocorrência de furto dessa moto. Quando foram ao DP tiveram certeza que se tratava da moto utilizada. A pessoa de Bianca é esposa do Réu. No dia 06 de novembro de 2021 houve outro roubo na Rua Rio Grande, na Vila Mariana. Viram a imagem do roubo do dia 06 de novembro e o autor pilotava uma Fazer. Fizeram uma diligência até a residência de Bianca e visualizaram a moto Fazer e um capacete vermelho. Chamaram uma das vítimas para fazer reconhecimento fotográfico. Pediram para a vítima descrever o autor do roubo e ela descreveu e reconheceu o Réu Luiz Gustavo. Pediram a prisão temporária do Réu Luiz Gustavo. Convocaram diversas vítimas para fazer reconhecimento pessoal. A vítima Thais fez o reconhecimento pessoal do Réu. Durante a investigação tinham alguns itens que consideraram muito importantes, então, ingressaram na residência do Réu com muita cautela, sabiam que o réu é pai de uma criança. No chão da garagem estava o capacete vermelho e ao lado da moto, uma Bag preta. O réu não ofereceu resistência e não demonstrou surpresa. No guarda-roupa do réu encontraram uma blusa utilizada em algumas ações delituosas. Nenhum pertence das vítimas desse processo foi recuperado. Informalmente o réu admitiu os roubos. O réu mencionou que não levava para casa os pertences, havia um receptor que recebia os aparelhos telefônicos. O

réu não apontou o comparsa. Pelas investigações diversas imagens apontam para um único suspeito, mas possuem conhecimento que havia dois comparsas que intercalavam. Nesse roubo quem utilizava o colete é o comparsa. O réu aparece em diversas vezes em outros roubos, ele aparece armado, muitas vezes nem desembarca da moto. Ele se aproximava bastante da vítima, tanto que as vítimas que o reconheceram o fizeram com certeza. As imagens não conseguiram registrar as placas das motos, inclusive, na ocasião dos roubos, a moto CB não ostentava placas. O único item que puderam identificar que era compartilhado era a jaqueta com listras amarelas. O capacete não era compartilhado. O réu Luiz Gustavo usava o capacete vermelho e o capacete Turtle. Na Rua Mario Amaral um utilizava o capacete preto e o outro vermelho. Na folha 19 o suspeito é o réu Luiz Gustavo e ele praticou aquele roubo sozinho. Ainda foi ouvida em juízo a testemunha arrolada pela Defesa Spencer Oliva Berzenje que narrou, em síntese, que trabalha na agremiação da escola de samba "Vai, Vai". Contratou o réu para que fosse almoxarife durante o intervalo. No início ele trabalhava das 08:00 às 18:30 horas e depois passou a trabalhar até quase 20:00 horas. O réu sempre foi muito responsável e muito rápido apreendeu a logística, sempre solícito. Não acreditou, ficou perplexo, não entendeu. Geralmente não tem registro de ponto.

A testemunha arrolada pela Defesa, Marilda Regina Ferreira Brito narrou, em síntese, que é amiga em comum da família, vive na família há mais de 30 anos. O réu é uma pessoa boníssima, nada que desabone a ele como pessoa. O réu laborou bastante tempo como cuidador de idoso. O réu também trabalhava na escola de samba "Vai, Vai". Não consegue dizer a região em que ele trabalhava como cuidador. Não trabalhou com o Réu. A escola de Samba fica na região da Bela Vista. O "Barracão" onde se elabora as fantasias fica na Armênia. Supõe que o réu estava em horário de trabalho, mas não esteve com ele no dia do roubo.

Na data de 31 de janeiro de 2022, foi iniciado o interrogatório do Réu em juízo, ocasião em que o réu negou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que está com 27 anos de idade. Estudou ensino médio completo. Trabalha como cuidador de idoso e na escola de samba "Vai, Vai". Desde a prisão convulsiona.

Entretanto, o interrogatório do Réu precisou ser interrompido, devido a sua condição de saúde no momento (fl. 218).

Ao ser interrogado em juízo na data de 18 de março de 2022 o Réu negou a prática do delito, extraíndo-se de seu interrogatório, em síntese, que está com 27 anos de idade. Mora com a esposa e a mãe, em casa própria, da família da esposa. Trabalhava na escola de samba "Vai Vai" e fazia plantão como cuidador de idoso, crê com registro em carteira até o mês de abril de 2021. Depois trabalhou na Tim como promotor de venda. Nega a acusação. Já cometeu um delito, já roubou uma ou duas vezes, mas dessa vez não foi o interrogando. Nessa época estava trabalhando na escola de samba e cuidando de um idoso. Não conhecia as vítimas. Não sabe por que a vítima mulher reconheceu o interrogando. Na Delegacia pegaram umas fotos do interrogando e mostraram para as vítimas. Comprou dois celulares no domingo, um em nome do interrogando e um em nome da sogra, e foi preso na segunda. Todos os outros pertences eram da esposa. Tinha a moto. Com relação à importância de R\$ 3.000,00 apreendida, na época estava juntando dinheiro com os plantões que estava fazendo, parte do dinheiro era da esposa e da mãe do interrogando, no montante aproximado de R\$ 700,00 e o restante foi em decorrência de ter passado o cartão de crédito na maquininha do sogro, recebendo o dinheiro do sogro e esse dinheiro seria para fazer a festa de aniversário do filho.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Há de se dar crédito às declarações prestadas pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida e das imagens degradadas das câmeras de vigilância do entorno onde o fato aconteceu, não restando dúvidas de que o réu agiu conjuntamente com outro indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, registre-se que as vítimas foram uníssonas no sentido de que ao menos um dos indivíduos portava arma.

Nesse sentido, consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal: "ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Da mesma forma é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravos Regimentais em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incurção em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019).

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando

presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)" (HC 534.076/SP - SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020) (grifos nossos).

Do concurso formal de crimes:

Tendo em vista que o réu, mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, será aplicada a pena de um só delito, mas aumentada.

Com efeito, os delitos de roubo majorados foram praticados em concurso formal de crimes, haja vista os patrimônios distintos subtraídos (patrimônio das vítimas AB de M e TCCTM).

Nos ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete, em Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2ª edição:

"Há concurso formal no roubo quando, com uma só conduta, embora composta de vários atos, são duas ou mais as vítimas da subtração".

Nesse sentido:

STF: "Ocorre concurso formal quando o agente rouba várias pessoas de uma só vez. Precedentes" (RT 664/369).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado (por duas vezes em concurso formal) é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que o réu, apesar das anotações que se extrai da folha de antecedentes acostada as fls. 106/110 e da certidão as fls. 171/172, conserva a condição de primário, não ostentando condenação anterior com trânsito em julgado. Registre-se, ainda, que em consonância com o disposto na Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Ainda em terceira fase, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 em razão do concurso formal de crimes, conforme exposto na fundamentação, perfazendo um total de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena definitiva do crime de roubo.

Registro que as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente, nos termos do artigo 72 do Código Penal, atentando-se que foram reconhecidos dois delitos de roubo em concurso formal. Assim, somadas duas penas de 16 dias-multa cada, totaliza

um montante de 32 dias-multa.

Regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade do crime cometido, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com demonstração de periculosidade acima da média, utilizando de dissimulação mediante uso de bag de entregador, a determinar o afastamento de qualquer prevenção e proteção por parte da vítima, desguarnecida de qualquer possibilidade de se defender da ação delitiva, causando enorme trauma à família vitimada. Por tais circunstâncias, presença de duas majorantes, reconhecimento do concurso formal e a pena aplicada ao réu, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs,

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade do crime cometido, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com demonstração de periculosidade acima da média, utilizando de dissimulação mediante uso de bag de entregador, a determinar o afastamento de qualquer prevenção e proteção por parte da vítima, desguarnecida de qualquer possibilidade de se defender da ação delitiva, causando enorme trauma à família vitimada. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA